

1502102-47.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... do réu WEVERTON pela prática do delito de roubo impróprio, majorado pelo concurso de pessoas, em período de calamidade pública.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação penal.

A materialidade do delito de roubo restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/04), boletim de ocorrência (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502102-47.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502102-47.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

WEVERTON DE SOUZA GONZAGA DE AMORIM (R.G. 49378620) foi denunciado como incurso no artigo 157, § 1º, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, pois, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 13h35min, em situação de calamidade pública de saúde causada pela pandemia do Covid-19, no interior do estacionamento Império Park localizado na Alameda dos Anapurus, nº 1661, Moema, nesta cidade e Comarca, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, com indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para proveito comum, um veículo automotor da marca Honda, modelo HR-V EX CVT, ano/modelo 2021, de cor prata e placas RHF1J28 (Londrina -PR), pertencente à locadora Max Fleet Locadora Ltda., que se encontrava locado para Roberta Bonassa Vermelho, empregando, logo após à subtração, violência contra o preposto do estacionamento acima referido, Claudinei Silva Oliveira, a fim de assegurar a detenção do veículo para si e para o terceiro não identificado (cf. RDO 271/2022, de fls. 13/15, fotografias de fls. 24/29).

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, WEVERTON, acompanhado de outro agente ainda não identificado, imbuído de animus furandi, e aproveitando-se do menor tráfego de transeuntes nas vias públicas, bem como diminuto policiamento, em decorrência da pandemia mundial ocasionada pelo vírus Covid-19, ingressou no estacionamento acima referido, e subtraiu, para proveito

comum, o veículo da marca Honda, modelo HR-V EX CVT, ano/modelo 2021, de cor prata e placas RHF1J28 (Londrina -PR).

Ato contínuo, já na condução do veículo automotor e ainda no interior do estacionamento, o denunciado e o agente não identificado, dirigiram-se à saída do local.

Ocorre que, a ação do denunciado foi percebida por Claudinei que, tentando evitar a ação delitiva, pediu ao denunciado que parasse. WEVERTON, ignorando o apelo de Claudinei, acelerou o veículo automotor em direção de Claudinei e tentou prensá-lo contra a parede. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga do local pela rampa de acesso do estacionamento, vindo, contudo, a colidir contra um automóvel que ingressava naquele instante no local (veículo Jeep).

Ainda na condução do automóvel subtraído, o denunciado forçou a saída do local e atingiu Claudinei, que foi prensado contra a parede e sofreu lesões em sua perna esquerda (link com o vídeo de monitoramento interno do estacionamento juntado a fls. 81/82).

Mesmo ferido, Claudinei, logrou êxito em deter o denunciado que tentava o escape a pé. O Outro indivíduo ainda não identificado, contudo, conseguiu empreender fuga, tomando rumo incerto.

Acionada a Polícia Militar, WEVERTON foi conduzido ao Distrito Policial, ocasião em que, em interrogatório formal perante a digna Autoridade Policial, quedou-se silente, cf. termo de interrogatório de fls. 09.

A denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2022 (fls. 105/106) e, com fulcro no artigo 26 do Provimento CSM n.º 2564/2020 e na necessidade de prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 108/111).

O réu foi citado. Resposta à acusação apresentada. Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia e iniciada a instrução criminal.

Durante a fase de instrução, foram colhidos os depoimentos das vítimas e de duas testemunhas de acusação. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, a representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição, alegando insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de furto, reconhecimento da tentativa e da confissão parcial, como atenuante, a fixação de pena no mínimo, regime diverso do fechado, dentre outras teses.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu WEVERTON pela prática do delito de roubo impróprio, majorado pelo concurso de pessoas, em período de calamidade pública.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação penal.

A materialidade do delito de roubo restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/04), boletim de ocorrência (fls. 11/15), termos de declarações das vítimas e testemunhas (fls. 05/08), imagens da ação criminoso (fls. 24/29 e 81/82), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria também restou cabalmente comprovada, vez que o réu foi imediatamente detido pela vítima da violência, que reconheceu o réu com segurança em Juízo. Senão vejamos:

Na fase policial, o réu WEVERTON permaneceu silente (fls. 09).

Em Juízo, o réu WEVERTON alegou que entrou no estacionamento com o amigo. Acho que estava vazio. Queriam ver se havia vaga para lava rápido. No fundo do estacionamento viram vários carros com a chave em cima. Resolveram pegar. O seu amigo pegou o volante e na saída deram de frente com outro carro. O manobrista apareceu e abriu a porta. Seu parceiro tirou o pé do freio e desceu de ré. Em seguida, ele acelerou e bateu no Jeep. Abriram a porta e saíram correndo. O amigo

correu e conseguiu fugir. O depoente foi preso. O dono da Jeep avisou os policiais que o comparsa que estava dirigindo e havia conseguido fugir.

Decididamente, a confissão judicial torna incontroversa a autoria delitiva, mormente porque corroborada pelo restante da prova.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a confissão judicial realizada espontaneamente pelo réu, ainda que seja o único elemento incriminador, é o suficiente para autorizar o decreto condenatório, sobretudo quando inexistem elementos probatórios que comprovem sua falsidade ou algum vício de consentimento. Com efeito, tal confissão, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, possui valor absoluto, servindo como base condenatória. Ou seja, havendo confissão judicial, presumindo-se livremente feita, não demonstrada sua eventual falsidade por prova idônea, cujo ônus probatório incumbe ao confitente e sua defesa, só ela já basta e serve como alicerce para o decreto condenatório.

Não bastasse a confissão judicial, esta foi amplamente confirmada pelo restante da prova, especialmente pelos seguros e convincentes depoimentos das vítimas e das testemunhas arroladas, inquiridas sob o crivo do contraditório.

A vítima da violência física, CLAUDINEI, em Juízo, declarou que trabalha no estacionamento e costuma sair do trabalho por volta das 14:00. Por volta das 13:30 hs., desceu para levar um carro para o piso inferior. Ao retornar para o piso superior viu os dois homens dentro do carro de uma cliente, bem como um carro fechando a entrada, ou seja, um cliente que estava chegando. Ao serem surpreendidos, eles tentaram acelerar o carro para sair com o carro da cliente. Eles não conseguiram devido o outro carro. eles forçaram e jogaram o carro para cima, machucou sua perna. Eles desceram do carro e saíram correndo. Correu atrás gritando: "Ladrão... ladrão...!". Com o auxílio de uns conhecidos conseguiu pegar um deles. Ele era magrinho, com metro e oitenta, branco, cabelos tingidos clareados. Ele não usava óculos. A polícia estava nas proximidades e, logo em seguida, ele foi detido. Não tem dúvida que o rapaz preso era o que estava tentando pegar o carro. Eles destruíram o carro da vítima. Acabou com a frente, a traseira e as laterais. O carro do cliente que estava chegando ao estacionamento também ficou amassado. Conseguiu deter o rapaz que estava de camisa branca nas imagens de segurança. O depoente é a pessoa de calça preta e blusa branca.

A vítima da violência patrimonial, ROBERTA, em Juízo, declarou que o carro é locado pela empresa e a depoente usa o veículo. Deixou o carro no estacionamento do flat e saiu com seu marido. Quando retornou, foi avisada da tentativa de roubo. Foi ao estacionamento e viu o carro totalmente danificando. Teve contato com o manobrista que estava com o joelho todo machucado, pois tentou evitar o roubo.

Em suma, CLAUDINEI contou que, quando percebeu a subtração do veículo pelo réu e pelo comparsa, tentou impedi-los, ocasião em que foi prensado contra a parede pelo veículo automotor subtraído, que estava sendo conduzido pelos assaltantes, que não lograram fugir com o carro, pois outro veículo estava entrando no local. Já ROBERTA declarou que soube dos fatos quando retornou ao estacionamento e constatou o veículo ostentando avarias causadas pela ação criminosa.

Através do relato de CLAUDINEI, não restam dúvidas de que os agentes empregaram violência após a subtração, a fim de garantir a detenção do veículo.

Importantíssimo o depoimento da vítima CLAUDINEI, isto porque vivenciou o crime e narrou os fatos com precisão.

Ressalto que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais é de extrema relevância, principalmente se coerente, serena, segura e afinada com os demais elementos de convicção.

Assim, nossos Tribunais têm entendido que: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (TACRIM-SP - AC - P. Costa Manso - JUTACRIM 86/226).

"PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: Nos crimes contra o patrimônio, principalmente no de roubo, a palavra da vítima, quando coerente com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o modus operandi utilizado pelo agente, assume preponderância e autoriza a condenação". (TACrimSP - Ap. nº

945.093/2 - 16ª Câmara - Rel. Ubiratan de Arruda - J. 18.05.95 - RJDTACRIM 26/172).

Doutrina e Jurisprudência não destoam quanto à validade da palavra da vítima:

"Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações da vítima podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse de lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante seqüestro, etc". (Júlio Fabbrini Mirabete, Proc. Penal, 2ª Ed. pág. 279).

De outro lado: "Em delitos como roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACRIM - SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

E, ao contrário do que alega a defesa, a narrativa das vítimas foi totalmente corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A testemunha ALEXANDRE, policial militar, em Juízo, reconheceu o réu e narrou que quando chegou ao local o réu já estava detido por funcionários. Soube que ele teria tentado furtar o carro, mas virou um roubo pois ele efetivamente atropelou o funcionário que tentou evitar a subtração. Ele ainda danificou o Jeep de outra pessoa. O réu não deu versão. Hoje ele está com uma aparência muito melhor que no dia dos fatos.

A testemunha ALEX SANDRO, policial militar, em Juízo, reconheceu o réu e narrou que foram solicitados para dar apoio no local. Segundo a informação, o réu e um comparsa tentaram subtrair um veículo dentro de um estacionamento e na tentativa de fuga, atropelaram o funcionário. O réu confessou que tentou fazer o furto, mas deparou com um carro que impediu a saída, razão pela qual saíram correndo. O réu não parecia estar drogado ou embriagado. Na época ele estava diferente, com o cabelo loiro. Ele está com uma aparência melhor hoje.

Quanto à palavra dos policiais, nem se diga que não possui valor probante. Nossos Tribunais já se posicionaram no sentido de reconhecer a validade dos depoimentos de policiais que atuam no caso, pois o exercício da função não os desmerece, nem torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a verdade, como quaisquer testemunhas. (TACrimSP - Rev. nº 341.752/9 - 5º Grupo de Câmaras - Rel. Evaristo dos Santos - J. 11.08.99 - RJTACRIM 45/467).

Aliás, já se firmou entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial se corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido: "Crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas - Materialidade e co-autoria devidamente comprovadas - Pretensa insuficiência de provas para a condenação afastada - Autoria comprovada pela delação do co-autor e por prova testemunhal - Condenação mantida - Recurso conhecido e não provido. 1. A prova testemunhal fundada na palavra de policiais que realizam o flagrante é hábil a embasar juízo condenatório se corroborada por outros elementos de convicção e não houver concreto motivo de suspeição de tais testemunhos. 2. Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem atos de execução expressos no núcleo do tipo penal, basta que, de qualquer modo, concorram para o crime, pois concorrer significa, voluntária e conscientemente: contribuir, influir, cooperar, colaborar, ajudar e auxiliar." (TJPR - Ap. Criminal nº 290.659-4 - 3ª Câmara Criminal - Altônia - Relator Lilian Romero - J. 16.06.2005).

Desta feita, diante da comprovação da materialidade e da autoria do delito, é de rigor a condenação do réu WEVERTON.

A causa de aumento do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) é indiscutível, pois a prova oral é categórica em confirmar que o réu cometeu o crime em unidade de desígnios com outro comparsa não identificado, que logrou êxito na fuga.

É forçoso o reconhecimento da circunstância agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, haja vista a conduta do réu ser

considerada apta a agravar as consequências do estado de calamidade pública decretado pelo Governo do Estado de São Paulo, principalmente porque atinge consideravelmente o patrimônio da vítima em meio a uma gravíssima crise de saúde pública e econômica enfrentada pelo país.

Por fim, acolhendo a tese defensiva, reconheço a modalidade tentada do delito, uma vez que o réu foi detido na saída do estacionamento, após tentar fugir a pé, não logrando retirar o automóvel do local onde estava estacionado, por circunstâncias alheias a sua vontade, ou seja, a chegada de outro automóvel que impediu a saída dos roubadores com a res.

Diante disso, comprovadas a materialidade e autoria do crime descrito na denúncia, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu, ou extingam a punibilidade, de rigor a condenação pelo crime previsto artigo 157, § 1º, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis aos réus. Assim, fixo a pena-base do crime de roubo no mínimo legal em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, compenso a circunstância agravante da reincidência (fls. 45/47) com a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu assumiu que subtraiu o veículo com um comparsa, bem como que feriram o funcionário na tentativa de fuga. Incide, ainda, a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, vez que o delito foi cometido em período de calamidade pública, decretado pelo Governo do Estado de São Paulo através do Decreto n.º 64.879 de 20/03/2020. Majoro, portanto, a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (Seis) anos, 02 (dois) meses E 20 (vinte) DIAS DE RECLUSÃO e 14 (catorze) dias-multa. De outro lado, incide a causa de diminuição da pena relativa à tentativa. Assim, atentando-se ao longo iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês E 23 (vinte e três) DIAS DE RECLUSÃO e 09 (NOVE) dias-multa.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu WEVERTON DE SOUZA GONZAGA DE AMORIM (R.G. 49378620), à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês E 23 (vinte e três) DIAS DE RECLUSÃO e 09 (NOVE) dias-multa, como incursos no artigo 157, § 1º, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, reconhecendo, pois, o delito da forma tentada.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional das penas (artigos 44, e 77, "caput", do Código Penal), por falta dos requisitos legais.

Tendo em vista a reincidência específica, a quantidade da pena e a gravidade em concreto do delito, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, em face do disposto no artigo 33, § 2º, "a" do Código Penal, ainda que se considere o tempo em que ficou preso preventivamente.

Pelos mesmos motivos, considerando que o réu permaneceu preso no curso do processo, não havendo alterações aptas a ensejar a revogação da medida, não faculto a ele a oportunidade de recorrer em liberdade.

Oportunamente, expeça-se a guia de recolhimento provisória, caso seja interposto recurso por quaisquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente.

Custas devidas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de março de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA